

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1185/2531

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

โจทก์

นายมนต์ ละมุดกุล

จำเลย

นายมนต์ ละมุดกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 12 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 12 ปี คำรับของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 ปี นอกจากนี้
แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของจำเลยและผู้ขอ
ประกัน (อันดับ 104,108,107,106)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 99)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 72)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ